




# Дело № 33-852/2022

Номер дела: **33-852/2022**

УИН: **27RS0004-01-2021-001221-91**

Дата начала: **13.01.2022**

Дата рассмотрения: **04.03.2022**

Суд: **Хабаровский краевой суд**

Судья: **Новицкая Татьяна Валерьевна**

:

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| ИСТЕЦ | Ядзим Даниил Ноборович | | |
| ИСТЕЦ | Гук Светлана Петровна | | |
| ОТВЕТЧИК | Администрация г. Хабаровска | | |
| ОТВЕТЧИК | ООО Восход | | |
| ОТВЕТЧИК | Комитет администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Управление дорог и внешнего благоустройства Администрации г. Хабаровска | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ТСЖ Дружба | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ООО Специализированный застройщик- управление инвестиционных программ г. Хабаровска | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ООО Магнит | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | ООО УК Фортуна | | |
| ТРЕТЬЕ ЛИЦО | Прокурор Индустриального района г. Хаабаровска | | |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Передача дела судье | | | 14.01.2022 |
| Судебное заседание | Отложено | в связи с прочими основаниями | 11.02.2022 |
| Судебное заседание | Вынесено решение | РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | 04.03.2022 |
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | | | 15.03.2022 |
| Передано в экспедицию | | | 28.03.2022 |

## Определение

Дело № 33-852/2022 (№ 2-1986/2021)

В суде первой инстанции дело рассмотрено судьей Осиповой И.Н.

УИД 27RS0004-01-2021-001221-91

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

4 марта 2022 года г. Хабаровск

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда в составе:

председательствующего Кустовой С.В.,

судей Новицкой Т.В., Железовского С.И.,

с участием прокурора Максименко Е.В.,

при секретаре Зайцеве В.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гук С.П., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ФИО1 к Комитету администрации <адрес> по управлению <адрес>ом <адрес>, Администрации <адрес>, обществу с ограниченной ответственностью УК «Восход» о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов,

по апелляционной жалобе общества с ограниченной ответственностью УК «Восход» на решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 20 июля 2021 года.

Заслушав доклад судьи Новицкой Т.В., заключение прокурора Максименко Е.В., пояснения истца Гук С.П., представителя ответчика администрации г. Хабаровска Рубцова Д.А., представителя ответчика ООО «Восход» Терентьевой Н.С., представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ТСЖ «Дружба» Татауровой О.А., судебная коллегия

установила:

Гук С.П., действующая в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ФИО1, обратилась в суд с иском к Комитету администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом г. Хабаровска, Администрации г. Хабаровска, ООО УК «Восход» о взыскании компенсации морального вреда.

В обоснование заявленных требований указала, что проживает по адресу: <адрес> вместе со своей семьей. 13 января 2021 года около 12 часов 40 минут в результате того, что на придомовой территории МКД по <адрес> имелась наледь, ее сын ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, возвращаясь из школы № 70 домой, поскользнулся, упал и получил травму руки (закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости) на дороге возле дома

по <адрес>, где установлены наружные камеры видеонаблюдения. Придомовая территория ото льда и снежной наледи очищена не была, 14 января 2021 года она обращалась претензией о добровольной компенсации морального вреда в ООО УК «Восход», осуществляющую управление МКД по <адрес>, но получила письмо с отказом, со ссылкой на то, что место падения ребенка не попадает в кадастровые границы земельного участка под данным МКД. Согласно сведениям ЕГРН земельный участок с кадастровым номером № по адресу: <адрес> является отмежёванным, границы его установлены по отмостке дома, т.е. на расстоянии 1 метр от стены дома. То есть, прилегающий тротуар не входит в границы этого участка. В адрес Комитета по управлению Индустриальным районом г. Хабаровска истец направляла претензию о добровольной компенсации морального вреда, однако данную претензию ответчик счел необоснованной.

С учетом уточнения к иску, истец просит взыскать солидарно с Комитета администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом и с ООО УК «Восход» в пользу Гук С.П., действующей в интересах своего несовершеннолетнего сына ФИО1, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей. Взыскать солидарно с Комитета администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом и с ООО УК «Восход» в пользу Гук С.П. компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей. Взыскать солидарно с Комитета администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом и с ООО УК «Восход» судебные расходы на оплату кадастровых работ в размере 5 000 рублей, расходы на плату заключения специалиста в размере 20 000 рублей.

Решением Индустриального районного суда г. Хабаровска от 20 июля 2021 года исковые требования Гук С.П. удовлетворены частично. Постановлено взыскать с ООО УК «Восход» в пользу Гук С.П. в счет компенсации морального вреда 10 000 рублей, в счет понесенных расходов на оплату заключения кадастрового инженера в сумме 5 000 рублей, в счет возмещения оплаты заключения специалиста 20 000 рублей. Взыскать с ООО УК «Восход» в пользу ФИО1, в лице законного представителя Гук С.П., в счет компенсации морального вреда 70 000 рублей, в удовлетворении остальных требований отказано. Постановлено взыскать с ООО УК «Восход» в доход муниципального образования Городской округ «Город Хабаровск» государственную пошлину в размере 300 рублей.

В апелляционной жалобе ответчик ООО УК «Восход», просит отменить решение суда, принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований ссылаясь на неправильное определение судом юридически значимых обстоятельств по делу, на ненадлежащую оценку представленных в материалы дела доказательств, на нарушение норм материального и процессуального права. В обоснование доводов указывает на то, что ООО УК «Восход» является не надлежащим ответчиком по делу, поскольку согласно сведениям из ЕГРН земельный участок по адресу: <адрес> не находится на обслуживании у ООО УК «Восход».

В письменных возражениях на апелляционную жалобу истец Гук С.П., ответчик Комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом г. Хабаровска, администрация г. Хабаровска просили оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения ссылаясь на законность постановленного решения.

В судебном заседании представитель ответчика ООО УК «Восход» Терентьева Н.С. поддержала доводы, изложенные в апелляционной жалобе.

Истец Гук С.П. в судебном заседании выразила согласие с решением суда первой инстанции.

Представитель ответчика администрации г. Хабаровска Рубцов Д.А. выразил согласие с решением суда первой.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, ТСЖ «Дружба» Татаурова О.А. полагала, что судом первой инстанции не дана полная оценка материалам дела.

Представитель Комитета администрации г. Хабаровска по управлению Индустриальным районом, представитель Управления дорог и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска, представитель ООО «Специализированный застройщик – управление инвестиционных программ г. Хабаровска», представитель ООО «Магнит», представитель ООО УК «Фортуна» в судебном заседании участия не принимали, о месте и времени судебного разбирательства извещались в установленном порядке, ходатайства об отложении судебного разбирательства в адрес суда не поступали.

Предусмотренные законом меры для надлежащего извещения сторон судебной коллегией были приняты, на основании ч.ч. 3, 4 ст. 167, ст. 327 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений, выслушав заключение прокурора, полагавшего решение суда первой инстанции законным и обоснованным, пояснения лиц, участвующих в деле, проверив решение суда в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и возражениях, в соответствии с ч.1 ст. 327.1 ГПК РФ судебная коллегия приходит к следующему.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, Гук С.П. является матерью несовершеннолетнего ФИО1, который 13 января 2021 года около 12 часов 40 минут в результате наледи на придомовой территории МКД по <адрес> упал на дороге возле дома по <адрес> и получил травму руки (закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости).

В результате полученной травмы несовершеннолетний ФИО1 обратился в детский травмпункт КГБУЗ «Детской краевой клинической больницы им. А.К. Пиотровича», поставлен диагноз закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости.

Согласно выводам заключения специалиста № 10 АНО «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения» от 23.04.2021 г., у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при поступлении в Детский травматологический пункт КГБУЗ ДККБ 13 января 2021 года и последующих обследованиях (20.01.2021 года и 09.02.2021 года), выявлен закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости с удовлетворительным положением отломков.

Диагноз подтверждён объективными методами исследования (рентгеногра
фически). Закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., образован действием (удар либо сдавление) тупого твердого предмета. На это указывает закрытый характер повреждения с повреждением кости. Выявленный у ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., закрытый перелом хирургической шейки левой плечевой кости согласно пункту 6.11.1. Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (утв. постановлением Правительства РФ от 17 августа 2007 г. N 522), относится к тяжкому вреду здоровья.

Указанные обстоятельства сторонами в ходе судебного разбирательства как в суде первой инстанции, так и при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, не оспаривались.

Разрешая заявленные требования, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 151, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 36, 39 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 13.08.2006 года № 491, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, правовой позицией, изложенной в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29.04.2010 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», оценив доказательства, представленные сторонами в обоснование заявленных доводов и возражений в соответствии с положениями ст. 67 ГПК РФ, в том числе показания свидетелей, допрошенных в ходе судебного разбирательства, пришел к выводу о наличии

правовых оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, удовлетворив их частично.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд первой инстанции принял во внимание характер физических и нравственных страданий, фактические обстоятельства, при которых был причинен моральный вред и индивидуальные особенности потерпевшего.

Отклоняя доводы представителя ответчика ООО УК «Восход» о грубой неосторожности несовершеннолетнего ФИО1, суд первой инстанции указал на то, что из просмотренной в ходе судебного разбирательства видеозаписи момента падения ребенка, не установлен факт грубой неосторожности со стороны последнего при движении по пешеходной дорожке, а в дальнейшем по проезжей части, где произошло падение.

Разрешая вопрос о взыскании судебных расходов, суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 88, 94 ГПК РФ, указав на то, что понесенные истцом расходы на оплату услуг АНО «Центр экспертного, медиативного и юридического сопровождения», а также услуг кадастрового инженера находятся в причинно-следственной связи с рассматриваемыми требованиями, пришел к выводу о наличии правовых оснований для их возмещения истцу стороной ответчика.

Решение суда первой инстанции в части компенсации морального вреда и судебных расходов стороной ответчика не обжаловалось, в связи с чем, не является предметом проверки суда апелляционной инстанции.

Апелляционная жалоба ООО УК «Восход», подписанная директором Антиповым С.Г., в которой содержаться доводы о несогласии с размером компенсации морального вреда, определением Индустриального районного суда г. Хабаровска от 15 октября 2021 года возвращена (л.д. 155а).

Определяя надлежащего ответчика, суд первой инстанции, исходил из того, что на основании договора управления многоквартирным домом, ООО УК «Восход» является организацией, осуществляющей содержание многоквартирного дома <адрес>, и пришел к выводу, что ответчик принял на себя обязательство обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме, в связи с чем, обязан надлежащим образом содержать общее имущество многоквартирного дома <адрес>, в том числе дороги, внутриквартальные проезды территорий, с целью обеспечения благоприятных условий проживания.

При этом, суд первой инстанции указал на то, что наличие государственного учета земельного участка под многоквартирным жилым домом и прилегающей к нему территории имеет значение для определения собственника земельного участка, но не изменяет круг обязанностей управляющей организации, в частности предусмотренных положениями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170.

Как следует из заключения специалиста - кадастрового инженера № 11/21 от 15.03.2021 г., Координата (точка н1), отснятая 12 марта 2021 года в районе дома <адрес> с использованием аппаратуры геодезической спутниковой PrinCe X900 (номер в государственном реестре - №), расположена в пределах земельного участка с кадастровым №; и на расстоянии 1,65 м на северо-восток относительно участка с К№ № (адрес<адрес>).

Принимая во внимание, что падение несовершеннолетнего ФИО1 фактически произошло на территории заезда во двор дома по <адрес>, используемого исключительно для обеспечения пешеходного и транспортного доступа к дворовой территории данного дома, по причине ненадлежащего содержания элемента благоустройства (проезда), являющегося неотъемлемой частью данного многоквартирного жилого дома, суд первой инстанции указал, что ответственность за его содержание несет управляющая организация, в данном случае ООО «УК «Восход».

Кроме того, суд первой инстанции исходил из того, что земельный участок с кадастровым номером № «внутри» которого расположен земельный участок с кадастровым номером № (многоквартирный дом по <адрес>) предусмотрен под строительство комплекса многоквартирных домов по <адрес> и двухэтажной, наземной, бесплатной автопарковки по <адрес> и соответствующего, необходимого для надлежащего функционирования данных объектов капитального строительства в соответствии с нормами действующего законодательства: проезды, тротуары, детские и спортивные площадки, парковочные площадки, иные элементы благоустройства и т.д. Строительство рассматриваемого жилого комплекса осуществлялось застройщиком за счет средств участников долевого строительства.

По завершении строительных работ и сдаче объектов в эксплуатацию ответственность за их содержание возлагается на собственников таких объектов, на соответствующие управляющие организации: ООО «УК «Магнит» (<адрес>), ООО «УК «Восход» (<адрес>), ООО «УК «Фортуна» (<адрес>), ТСЖ «Дружба» (<адрес>).

Суд первой инстанции пришел к выводу, что содержание придомовых и прилегающих территорий, включающих, в том числе, пешеходные пути к входам, подъезды к дому, управляющими компаниями не ставится в зависимость от формирования земельного участка, подлежащего передаче в общую долевую собственность собственникам помещений в многоквартирных домах.

Вопреки доводам апелляционной жалобы, судебная коллегия с такими выводами суда первой инстанции соглашается, находя их верными, основанными на правильном применении действующего гражданского законодательства и верном определении обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения спора.

Доводы апелляционной жалобы повторяют правовую позицию ответчика, изложенную им в суде первой инстанции, которая являлась предметом рассмотрения и ей дана надлежащая оценка, подробно изложенная в решении.

Доводы апелляционной жалобы правовых оснований к отмене решения суда не содержат, по существу сводятся к изложению обстоятельств, являвшихся предметом исследования и оценки суда первой инстанции, и выражают несогласие с произведенной судом оценкой представленных по делу доказательств, тогда как основания для переоценки доказательств отсутствуют.

Судебная коллегия полагает, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом определены правильно, его выводы соответствуют изложенным в решении обстоятельствам, нарушения или неправильного применения норм материального права либо норм процессуального права не установлено, поэтому решение суда первой инстанции следует признать законным и обоснованным, оснований к его отмене не установлено.

Руководствуясь ст. ст. 328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

о п р е д е л и л а:

решение Индустриального районного суда г. Хабаровска от 20 июля 2021 года по гражданскому делу по иску Гук С.П., действующей в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего ФИО1 к Комитету администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом г.Хабаровска, Администрации г.Хабаровска, обществу с ограниченной ответственностью УК «Восход» о взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов – без изменения. Апелляционную жалобу ответчика общества с ограниченной ответственностью УК «Восход» - без удовлетворения.

Апелляционное определение вступает в законную силу со дня его принятия. Судебные постановления суда первой и апелляционной инстанции могут быть обжалованы в Девятый кассационный суд общей юрисдикции в срок, не превышающий трех месяцев со

дня их вступления в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через суд первой инстанции.

Председательствующий

Судьи

Назад к списку



© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».